

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1025/2538

นางวาสนา ร่วมชมรัตน์

โจทก์

นายสนั่น โพธิ์ศรีดา

จำเลย

นางวาสนา ร่วมชมรัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ไม่มี ข้อความคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในประการใด ประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเป็นการวินิจฉัย ตรงตามประเด็นที่ชี้ไว้ในชั้นที่สองสถานแล้ว ฎีกาของโจทก์ แม้หากจะเป็นข้อกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่สาระแก่นแท้ จึงไม่รับฎีกา คืบหน้าขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรักษ์แทนเจ้าของที่ดิน ที่เช่า เป็นการพิพากษานอกประเด็นและรับฟังพยานหลักฐาน นอกจากที่สืบในคดี เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่พฤติการณ์ไม่เปิดช่อง ให้โจทก์ยกขึ้นอ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้ เพราะ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกอุทธรณ์โจทก์โดยไม่รับวินิจฉัย เนื้อหาอุทธรณ์ของโจทก์เพราะพิจารณาว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดิน โฉนดเลขที่ 7361 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง (นครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจาก ที่ดินของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 96) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเป็นเรื่องคนละ
ประเด็นกับที่โจทก์ฟ้องและที่จำเลยให้การต่อสู้ เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เป็น
ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้
รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเป็นเรื่องคนละ
ประเด็นกับที่โจทก์ฟ้องและที่จำเลยให้การต่อสู้ เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เป็น
ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้
รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วยกคำร้อง

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สอนิเถร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>